

Guía de autores e institutos de la teoría del delito

Especialización en Derecho Penal (UBA) — material de estudio y de apoyo para elegir la línea doctrinal del Trabajo Final. Resume las síntesis de 6 de 6 autores procesados. NO reemplaza la lectura de los libros ni se copia tal cual al trabajo, que exige una sola línea doctrinal sin comparar autores.

Parte 1 — Perfil de cada autor

Helmut Frister

Obra: *Derecho Penal. Parte General* (Traducción de la 4.^a edición alemana (2009), Editorial Hammurabi, 2011)

Línea teórica: Teoría funcional-normativa de la imputación con énfasis en la capacidad de auto-determinación como concepto normativo (no psicológico). Proximidad a concepciones de Roxin sobre imputación objetiva y teoría del dominio del hecho.

Tesis central: La culpabilidad se fundamenta en la capacidad de auto-determinación del agente, entendida no como hecho psicológico sino como construcción social y normativa. El Derecho penal sólo puede imponer pena sobre conductas auto-determinadas que lesionen materialmente bienes jurídicos, respetando los límites del principio de legalidad. La imputación del resultado al sujeto requiere concurrencia de causalidad, imputación objetiva (riesgo jurídicamente reprobado) y dolo o imprudencia.

Manual sistemático que expone la Parte General del Derecho Penal alemán de forma ilustrativa y coherente, resolviendo problemas similares sin contradicciones valorativas. Eje central: la teoría general del delito bajo el principio de culpabilidad entendido como postulado normativo de auto-determinación. Abarca fundamentos (pena, culpabilidad, legalidad), estructura del delito (acción, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad), formas especiales (omisión, tentativa, autoría y participación) y consecuencias jurídicas.

Harro Otto

Obra: *Derecho Penal. Parte General* (Traducción de la 7.^a edición alemana ("Grundkurs Strafrecht, Allgemeine Strafrechtslehre", 7. neu bearbeitete Auflage), Marcial Pons / editorial catalana (traductores del ámbito de la UPF))

Línea teórica: Dogmática penal alemana clásica de posguerra con fuerte anclaje en la función protectora de bienes jurídicos y en el principio de legalidad; incorpora la discusión sobre la teoría personal del injusto (Welzel) reconociendo elementos subjetivos en el tipo, sin abandonar el análisis objetivo de la imputación. Postura moderada entre el objetivismo clásico y el finalismo, con desarrollo propio y detallado de imputación objetiva, dolo eventual, aberratio ictus y adecuación social.

Tesis central: El Derecho Penal protege bienes jurídicos fundamentales de la comunidad mediante normas que operan a la vez como normas de conducta y de valoración. La imputación de un resultado a un sujeto exige, más allá de la causalidad fáctica, un juicio normativo de responsabilidad: que el riesgo generado por el autor se haya realizado efectivamente en el resultado, sin que medien conductas autónomas de terceros o de la propia víctima que interrumpan esa cadena. La culpabilidad se funda en la libertad de decisión del sujeto, presupuesto necesario para poder exigirle responsabilidad, aun reconociendo que dicha libertad no es verificable empíricamente sino una premisa normativa legítima del sistema penal.

Manual sistemático de Parte General del Derecho Penal alemán ('Grundkurs Strafrecht'). Recorre desde los fundamentos (fin de la pena, principio de legalidad, interpretación de la ley penal) hasta la estructura completa del delito: acción, tipicidad objetiva y subjetiva, imputación objetiva, causas de justificación, culpabilidad, error, formas de aparición del delito (tentativa, omisión) y autoría/participación. Tiene un desarrollo particularmente extenso y casuístico de la imputación objetiva (relaciones causales, interrupción del nexo por conducta de terceros o de la víctima, adecuación social) y de la teoría del dolo (dolo eventual, dolo alternativo, dolus generalis, aberratio ictus).

Roxin (Claus Roxin)

Obra: *La teoría del delito en la discusión actual* (trad. Manuel Abanto Vázquez, Grijley)

Línea teórica: Funcionalismo teleológico-racional orientado por política criminal; dogmática penal que confronta la ley vigente con los mandatos constitucionales de un Estado social y de Derecho, practicando una política criminal científica independiente.

Tesis central: La imputación objetiva (creación de riesgo no permitido y realización del riesgo en el ámbito de protección del tipo) es el corazón de la tipicidad objetiva y sustituye la causalidad como criterio central. La pena no puede imponerse sólo por culpabilidad: requiere necesidad preventiva. La dogmática debe ser científica pero orientada por la política criminal constitucional: concretizar los mandatos del Estado social y de Derecho sin caer en un funcionalismo sistemático neutro respecto al contenido.

Colección de ensayos y conferencias de Roxin (traducidos al español por Abanto Vázquez) que exponen su pensamiento sobre las tareas futuras de la ciencia penal: dogmática sistemática como eje central, pero abierta a nuevos problemas sociotécnicos (criminalidad económica, riesgos masivos, bioética); rechazo del funcionalismo puro (tipo Jakobs) en favor de un funcionalismo con fundamento político-criminal basado en la Constitución; énfasis en la imputación objetiva como categoría central; teoría de los fines de la pena (prevención especial y general) como límite de la punibilidad; y la culpabilidad redefinida como responsabilidad preventiva.

Günther Jakobs

Obra: *Derecho Penal. Parte General. Fundamentos y teoría de la imputación* (Trad. Joaquín Cuello Contreras y José Luis Serrano González de Murillo, Marcial Pons, Madrid, 1995 (2ª edición alemana, 1991))

Línea teórica: Funcionalismo normativista sistémico (renormativización de conceptos, teoría de la misión social del Derecho Penal, prevención general positiva, competencia funcional)

Tesis central: El Derecho Penal debe organizarse en torno a su misión social: estabilizar la vigencia de las normas fundamentales frente a decepciones mediante la pena como acto significativo. La culpabilidad es funcional (no psicológica), vinculada al concepto de rol y expectativas normativas. La imputación depende de la evitabilidad del comportamiento imputable y de la infracción del rol del sujeto, no de categorías prejurídicas.

Tratado sistemático de la Parte General del Derecho Penal que organiza el mundo conceptual jurídico-penal conforme a la misión social del Derecho Penal en lugar de datos previos naturales. Rechaza la dogmática ontologista y propone la renormativización de conceptos como acción, culpabilidad y responsabilidad. Desarrolla una teoría funcional de la imputación basada en la infracción normativa, la estabilización de normas mediante la pena y la prevención general positiva.

Wessels / Beulke / Satzger

Obra: *Derecho Penal. Parte General. El delito y su estructura* (trad. de la 46.^a ed. alemana (Raúl Pariona Arana), Instituto Pacífico, 2018)

Línea teórica: Teoría de los elementos del injusto; concepción sistemática bipartita del delito (Tipo de injusto + Culpabilidad). Énfasis en la imputación objetiva del resultado, la teoría final de la acción, y la estructura de las causas de justificación como normas permisivas autónomas.

Tesis central: El delito es una acción humana típica, antijurídica y culpable, cuya estructura sistemática requiere el análisis sucesivo de estos elementos diferenciados. La imputación objetiva del resultado es central para determinar si una acción típica fundamenta responsabilidad penal, y las causas de justificación operan como límites autónomos (no negativos) al injusto penal.

Manual clásico alemán de Derecho Penal Parte General que desarrolla la estructura del delito mediante un sistema didáctico basado en casos jurídicos y jurisprudencia. Cubre desde conceptos fundamentales hasta la teoría del concurso. ADVERTENCIA: El texto disponible está TRUNCADO a mitad del § 5 (Teoría del tipo); no incluye desde el § 6 en adelante de forma completa, por lo que esta síntesis se basa en la porción inicial disponible de aproximadamente 130 páginas del total.

Hilgendorf y Valerius (Eric Hilgendorf / Brian Valerius)

Obra: *Derecho Penal. Parte General* (trad. de la 2.^a ed. alemana, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2017)

Línea teórica: Teoría sistemático-racional de cuño alemán, orientada a la estructura del delito como concatenación de niveles (tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad). Enfoque didáctico-panorámico con énfasis en esquemas de análisis y recomendaciones prácticas para exámenes jurídicos. Recepción moderada de teorías de imputación objetiva, dominio del hecho y filosofía de la pena de cuño Roxiniano.

Tesis central: El delito requiere necesariamente la realización de una acción típica y antijurídica cometida culpablemente. La culpabilidad presupone capacidad de culpabilidad (comprensión de la ilicitud y capacidad de conducción) y está limitada por el principio de coincidencia temporal: la capacidad debe existir al momento del hecho. El análisis sistemático por niveles es la herramienta esencial para evaluar la punibilidad en casos concretos.

Manual introductorio de Derecho Penal Parte General que estructura el delito en sus niveles constitutivos (acción, tipicidad objetiva, tipicidad subjetiva/dolo, imputación objetiva, antijuridicidad con causas de justificación, culpabilidad). Hace pie en la teoría penal alemana de postgrado pero con vocación didáctica para estudiantes de primer semestre. Desarrolla extensamente tentativa, autoría y participación, delitos de omisión, imprudencia, y teoría del error. Incluye referencias a jurisprudencia y juristas alemanes de referencia.

Parte 2 — Guía por institutos de la teoría del delito

Para cada estamento de la teoría del delito, la postura resumida de cada autor disponible y en qué coinciden o se apartan entre sí.

Acción

- **Helmut Frister:** Movimiento corporal conducible por la voluntad, causante de un resultado u omisión con deber de garante; base de la tipicidad.
- **Harro Otto:** Comportamiento dirigible por la voluntad; a diferencia de los demás, no exige una teoría de la acción previa y autónoma al tipo — resuelve si hay acción dentro del propio análisis de tipicidad.

- **Claus Roxin:** Manifestación de la personalidad/voluntad del autor que incide en el mundo exterior (concepto personal de acción).
- **Günther Jakobs:** Comportamiento evitable con contenido expresivo normativo; importa el rol del sujeto, no datos psicofísicos.
- **Wessels / Beulke / Satzger:** Comportamiento humano dirigido por la voluntad, con perspectiva final (conocimiento + intención integrados).
- **Hilgendorf y Valerius:** Conducta humana voluntaria, comisiva u omisiva; rechaza teorías puramente causales o psicológicas.

En síntesis: Todos exigen un sustrato de voluntad humana y excluyen fuerza física irresistible, reflejos e inconsciencia. La divergencia es de énfasis: Frister y Roxin la vinculan a la 'manifestación de la personalidad'; Wessels adopta explícitamente la teoría final; Jakobs es el más heterodoxo, normativizando la acción como 'evitabilidad' ligada al rol social. Otto se suma a la posición pragmática: evita fundar la tipicidad en una teoría de la acción previa y la resuelve directamente en el análisis del tipo.

Tipicidad objetiva

- **Helmut Frister:** Conducta típica + resultado típico + elementos objetivos (descriptivos o normativos); su ausencia excluye la tipicidad subjetiva.
- **Harro Otto:** Distingue tres niveles de tipo (tipo de la ley, tipo de injusto, tipo garantía) y exige, además de la causalidad (teoría de la condición corregida por la adecuación), el paso ulterior de la imputación objetiva.
- **Claus Roxin:** Descripción típica analizada centralmente a través de la imputación objetiva, no de la mera causalidad.
- **Günther Jakobs:** Realización de un tipo objetivo entendido como violación de una norma de conducta con contenido expresivo prohibido.
- **Wessels / Beulke / Satzger:** Concordancia del comportamiento con los elementos objetivos del tipo (sujeto, objeto, circunstancias, resultado, nexo causal).
- **Hilgendorf y Valerius:** Subsunción bajo los elementos del tipo con causalidad regida por la teoría de la condición (equivalencia de condiciones).

En síntesis: Coinciden en exigir causalidad como piso mínimo, pero todos la consideran insuficiente y remiten a imputación objetiva para completar el juicio de tipicidad. Otto aporta una tripartición propia del concepto de tipo (ley/injusto/garantía) que no tiene equivalente exacto en los demás autores.

Imputación objetiva

- **Helmut Frister:** Riesgo jurídicamente reprobado, no permitido, que se realiza en el resultado dentro del fin de protección de la norma; terceros o la víctima pueden interrumpir la imputación.
- **Harro Otto:** Desarrollo extenso y casuístico: el riesgo creado debe realizarse en el resultado; la cadena se interrumpe por intervención autónoma de terceros o autopuesta en peligro de la víctima. Introduce la adecuación social como límite de la tipicidad misma, no como causa de justificación.
- **Claus Roxin:** Formulación clásica: creación de riesgo no permitido + realización del riesgo + resultado dentro del ámbito de protección del tipo.
- **Günther Jakobs:** Roles y competencia del garante, riesgo no permitido, realización del riesgo y 'prohibición de regreso' (no se imputa a quien facilita a un tercero competente).
- **Wessels / Beulke / Satzger:** Riesgo desaprobado realizado en el resultado; se excluye por curso causal atípico, autolesión, tercero autorresponsable, riesgo permitido o disminución de riesgo.

- **Hilgendorf y Valerius:** Vincula resultado y acción mediante relación de riesgo y ámbito de protección de la norma; no todo resultado causal es imputable.

En síntesis: Es el punto de mayor convergencia entre los cinco autores disponibles: todos usan el esquema riesgo-no-permitido + realización-del-riesgo. Jakobs se distingue por anclarlo en 'roles' y 'prohibición de regreso' en vez de en el fin de protección de la norma. Otto converge con el esquema riesgo-no-permitido + realización-del-riesgo, y aporta el desarrollo más casuístico de interrupción del nexo por terceros o víctima, además de la adecuación social como límite autónomo de tipicidad.

Tipo subjetivo · Dolo

- **Helmut Frister:** Dolo como representación consciente de realización del tipo; rechaza elemento volitivo adicional (basta la representación, no el 'querer').
- **Harro Otto:** Exige consciencia actual (no abstracta) de las circunstancias típicas; distingue dolo directo de 1º y 2º grado, dolo eventual (reconocimiento del peligro concreto sin renunciar al plan) y dolo alternativo; rechaza la fórmula de 'aprobación del resultado' para el dolo eventual.
- **Claus Roxin:** Conocimiento y voluntad de realizar los elementos del tipo; distingue dolo de resultado y de acción, exige claridad en la representación.
- **Günther Jakobs:** Dolo como conocimiento (Wissen) de que se infringe la norma; abarca consecuencias principales y secundarias.
- **Wessels / Beulke / Satzger:** Dolo con elemento cognitivo y volitivo (conocimiento + voluntad); distingue dolo directo, indirecto y eventual.
- **Hilgendorf y Valerius:** Conocimiento y voluntad de los elementos del tipo objetivo; dolo directo de 1º y 2º grado y dolo eventual.

En síntesis: Frister y Jakobs se apartan de la fórmula tradicional 'conocimiento + voluntad': Frister prescinde del elemento volitivo y basta la representación; Jakobs lo reduce a puro conocimiento normativizado. Roxin, Wessels e Hilgendorf mantienen la estructura bipartita clásica cognitivo-volitiva. Otto se ubica cerca de la estructura cognitivo-volitiva clásica (como Wessels e Hilgendorf), pero con un tratamiento singularmente extenso del dolo eventual y el dolo alternativo.

Error de tipo

- **Helmut Frister:** Excluye el dolo; si es evitable subsiste imprudencia. Trata aberratio ictus/error in persona según similitud del bien jurídico afectado.
- **Harro Otto:** Las desviaciones del curso causal (aberratio ictus) previsibles según la experiencia general no excluyen el dolo; basta que el peligro puesto en marcha se realice sobre el bien jurídico querido, sin exigir prever cada detalle concreto.
- **Claus Roxin:** Elimina o reduce el dolo según sea esencial o no; distingue error fáctico de error sobre elementos normativos; rechaza que el error de subsunción sea error de tipo.
- **Günther Jakobs:** Excluye dolo o imprudencia según recaiga sobre el tipo o sobre riesgos cognoscibles; enfatiza la ruptura de la relación de sentido norma-comportamiento.
- **Wessels / Beulke / Satzger:** Excluye dolo; distingue error sobre el objeto, error in persona vel objeto, aberratio ictus y error sobre el curso causal.
- **Hilgendorf y Valerius:** Excluye dolo y, por regla, la imprudencia; trata especialmente error in persona vel objeto y aberratio ictus.

En síntesis: Todos coinciden en el efecto básico (excluye dolo, deja abierta la imprudencia si es evitable). Las variantes de aberratio ictus/error in persona reciben tratamiento específico en cada autor,

con matices sobre cuándo el bien jurídico afectado se considera 'equivalente' — relevante para casos de desviación del curso causal como el Caso V o el Caso IV del banco. Otto es, junto con Frister, el que más detalla el tratamiento de la aberratio ictus, aunque con un criterio propio centrado en la previsibilidad según la experiencia general de la vida.

Antijuridicidad

- **Helmut Frister:** Juicio de valor divisible: tipo permisivo objetivo + subjetivo; sistema cerrado de causas de justificación (consentimiento, legítima defensa, estado de necesidad, cumplimiento de deber).
- **Harro Otto:** Rechaza la teoría de los elementos negativos del tipo; estructura las justificantes con elementos objetivos y subjetivos, y traza la evolución del objetivismo estricto hacia la teoría personal del injusto de Welzel.
- **Claus Roxin:** Antijuridicidad material fundada en la violación de bienes jurídicos constitucionalmente protegidos; las justificantes se explican por ponderación constitucional.
- **Günther Jakobs:** El comportamiento típico infringe el ordenamiento en su totalidad; las justificantes excluyen la antijuridicidad porque no hay violación de la norma dentro de los límites del rol.
- **Wessels / Beulke / Satzger:** Las causas de justificación son normas permisivas autónomas que excluyen la antijuridicidad aunque subsista la tipicidad.
- **Hilgendorf y Valerius:** Ausencia de causa de justificación (legítima defensa, estado de necesidad, consentimiento, autorización legal); admite consentimiento presunto e hipotético.

En síntesis: Coinciden en el catálogo básico de justificantes (legítima defensa, estado de necesidad, consentimiento). Roxin es el más distintivo al fundar la antijuridicidad material en la Constitución; Jakobs la reconduce a la vigencia de la norma dentro del rol. Otto aporta la perspectiva histórica más explícita sobre el tránsito del objetivismo estricto a la teoría personal del injusto de Welzel.

Culpabilidad

- **Helmut Frister:** Auto-determinación como construcción normativa y social (no psicológica): imputabilidad + consciencia de ilicitud + exigibilidad.
- **Harro Otto:** Fundada en la libertad de decisión como presupuesto normativo (no verificable empíricamente pero necesario para el sistema); reconoce una dimensión social de la culpabilidad cuando la sociedad impidió el desarrollo adecuado de la personalidad del sujeto.
- **Claus Roxin:** Responsabilidad = culpabilidad + necesidad preventiva de pena; permite excluir pena aun habiendo culpabilidad si no hay necesidad preventiva.
- **Günther Jakobs:** Concepto funcional: capacidad normativa de responder por la infracción del rol, fundada en prevención general positiva, no en libre albedrío.
- **Wessels / Beulke / Satzger:** Reprochabilidad personal del sujeto imputable y consciente del injusto; se gradúa según la libertad de voluntad del autor.
- **Hilgendorf y Valerius:** Reproche por actitud de ánimo censurable; exige capacidad de comprensión y de conducirse conforme a ella (principio de coincidencia con el hecho).

En síntesis: Es la etapa de mayor divergencia teórica. Frister y Jakobs normativizan la culpabilidad (auto-determinación social / prevención general), apartándose del libre albedrío clásico. Roxin añade un segundo filtro (necesidad preventiva de pena) ausente en los demás. Wessels e Hilgendorf se mantienen más cerca de la reprochabilidad personal clásica. Otto se distancia tanto del normativismo de Frister/Jakobs como del clasicismo de Wessels/Hilgendorf: parte de una libertad de decisión asumida como presupuesto normativo legítimo, no verificable empíricamente, con una dimensión social adicional del reproche.

Error de prohibición

- **Helmut Frister:** Inevitable excluye culpabilidad; evitable la atenúa (§17 StGB); criterio de capacidad de información técnica del sujeto.
- **Harro Otto:** Basta una 'co-consciencia' del carácter dañoso de la conducta, sin exigir reflexión activa en el momento del hecho; ubica la consciencia del injusto en la culpabilidad, no en el dolo.
- **Claus Roxin:** Divide error de mandato (omisión) y error genérico; exige que el error sea normativo, no sobre motivación subjetiva.
- **Günther Jakobs:** Se valora según la exigibilidad del conocimiento del autor respecto de sus deberes normativos, no según factores psicológicos.
- **Wessels / Beulke / Satzger:** Evitable reduce culpabilidad (permite condena por imprudencia si existe esa figura); inevitable la excluye.
- **Hilgendorf y Valerius:** Vencible reduce la pena; invencible la excluye. Discute las cuatro teorías sobre error en los presupuestos de la justificación (teoría limitada de la culpabilidad como dominante).

En síntesis: Coincidencia total en el efecto binario evitable/inevitable. Hilgendorf es el único que detalla el debate específico sobre error en los presupuestos fácticos de una causa de justificación (relevante para legítima defensa putativa, como el Caso X). Otto coincide con la ubicación sistemática mayoritaria (consciencia del injusto en la culpabilidad, no en el dolo) y aporta el matiz de la 'co-consciencia' como estándar más bajo que una reflexión activa.

Tentativa

- **Helmut Frister:** Punible desde el comienzo de ejecución (decisión + inmediatez); tentativa inidónea punible si el autor cree en la idoneidad del medio.
- **Claus Roxin:** Teoría del peligro próximo: comienzo cuando la acción crea un peligro inmediato y concreto para el bien jurídico; critica la teoría de actos parciales.
- **Günther Jakobs:** Infracción normativa próxima al tipo consumado: requiere resolución, dolo e idoneidad de los actos; demuestra desconocimiento de la vigencia de la norma.
- **Wessels / Beulke / Satzger:** Ejecución inacabada con decisión consumada y disposición inmediata; punible cuando la ley lo prevé, salvo desistimiento voluntario.
- **Hilgendorf y Valerius:** Decisión al hecho + puesta en ejecución inmediata + no consumación; desistimiento voluntario excluye pena según sea tentativa acabada o inacabada.

En síntesis: Convergen en el esquema decisión + comienzo de ejecución + falta de consumación. Roxin aporta el criterio autónomo de 'peligro próximo'; los demás son más descriptivos del §22/23 StGB.

Autoría y participación

- **Helmut Frister:** Dominio del hecho para la autoría (directa, coautoría por plan común, mediata por coacción o error); complicidad e instigación como participación.
- **Claus Roxin:** Dominio del hecho como concepto central, incluyendo dominio de la organización (aparatos de poder) como forma de autoría mediata.
- **Günther Jakobs:** Dominio del hecho o incumbencia de un deber especial (delitos de infracción de deber); prohibición de regreso limita la participación.
- **Wessels / Beulke / Satzger:** Teoría del dominio del hecho: autor directo, coautor, autor mediato; participación accesoria pero flexibilizada.

- **Hilgendorf y Valerius:** Teoría del dominio del hecho como dominante; participación con accesoriedad limitada (punible aunque el autor sea imputable).

En síntesis: Consenso amplio en la teoría del dominio del hecho como criterio de autoría. Roxin se distingue por extenderla a los aparatos organizados de poder; Jakobs introduce una vía alternativa para delitos de infracción de deber.

Parte 3 — Glosario combinado

Términos clave de las síntesis, agrupados por autor de origen (puede haber solapamiento conceptual entre autores).

Helmut Frister

- *Auto-determinación:* Capacidad normativa (no psicológica) de obrar conforme a la propia decisión, reconocida socialmente como autonomía. Base del principio de culpabilidad. Construcción social que estructura el mundo social distinto de la naturaleza.
- *Imputación objetiva:* Atribución normativa del resultado típico al comportamiento: requiere que el riesgo creado sea jurídicamente reprobado y se realice en el resultado concreto, dentro del fin de protección de la norma violada.
- *Riesgo permitido:* Riesgos que el ordenamiento jurídico tolera, cuya materialización no es imputable objetivamente. Ejemplo: circulación de automóviles crea riesgo permitido de accidente.
- *Fin de protección de la norma:* Ámbito que la norma de deber protege. La realización del riesgo fuera de este ámbito no es imputable. Determina si acciones de terceros o del lesionado interrumpen la imputación.
- *Dolo de tipo:* Conocimiento y conciencia de realización de los elementos fácticos del tipo. No requiere elemento volitivo adicional; basta representación consciente de que se realiza el tipo.
- *Dolo eventual:* Variante del dolo: representación de la posibilidad de realización del tipo con consciente indiferencia ante esa posibilidad. Se diferencia de imprudencia consciente en que la posibilidad es representada como efectiva, no sólo como potencial.
- *Error de prohibición:* Desconocimiento o error sobre el carácter antijurídico del hecho. Si es inevitable, excluye culpabilidad; si es evitable, sólo la disminuye (§ 17 StGB).
- *Garante:* Sujeto que por vínculo jurídico específico tiene obligación de impedir un resultado determinado. Categorías: garantes de control (dominio de cosa/fuente peligro) y garantes de protección (vínculos familiares, función pública).
- *Causalidad alternativa:* Hipótesis donde múltiples condiciones causan el mismo resultado, sin certeza de cuál fue determinante. Requisito: cada una de las condiciones debe ser condicio sine qua non del resultado.
- *Aberratio ictus:* Desviación del golpe: quien pretende dañar a persona A y por error daña a persona B. Es imputable si ambos son bien jurídico similar; si bien distinto, no hay consumación del dolo.

Harro Otto

- *Bien jurídico:* Relación valorativa abstracta que un sujeto mantiene con un objeto de tutela, distinta del objeto de agresión material concreto. Concepto crítico que obliga al legislador a justificar racionalmente por qué protege penalmente determinados valores (línea de Birnbaum).
- *Adecuación social:* Criterio que excluye del tipo penal, ya en el juicio de tipicidad, conductas socialmente habituales y de riesgo mínimo (no es causa de justificación autónoma).
- *Tipo de la ley / tipo de injusto / tipo garantía:* Tres niveles distintos de 'tipo' en la sistemática de Otto: la mera descripción legal de la conducta (tipo de la ley), su valoración como contraria al ordenamiento (tipo

de injusto), y los elementos que legitiman constitucionalmente la pena (tipo garantía).

- *Dolo alternativo*: Forma de dolo en que el autor contempla la posible lesión de varios objetos de tutela, siendo consciente de poner en peligro a todos ellos aunque sabe que el resultado dañoso solo se realizará en uno.
- *Co-consciencia del injusto*: Forma de consciencia de la antijuridicidad que no requiere reflexión activa en el momento del hecho, bastando que la percepción de fondo del carácter dañoso de la conducta tenga efectos reales sobre ella.
- *Interrupción de la imputación objetiva*: Ruptura de la cadena de atribución de un resultado al autor inicial, cuando un tercero interviene autónomamente dominando el acontecer posterior, o cuando la víctima se autoexpone al riesgo con pleno conocimiento y bajo su propia responsabilidad.
- *Teoría de la adecuación (causalidad)*: Corrección de la teoría de la equivalencia de condiciones que limita la relevancia causal a los factores que resultan relevantes según el tipo penal y la experiencia general, evitando el regreso infinito de condiciones.

Roxin (Claus Roxin)

- *Imputación objetiva*: Criterio de atribución del resultado lesivo al autor que va más allá de la causalidad: requiere creación de riesgo jurídicamente desaprobado, realización del riesgo en el resultado, y que la lesión ocurra en el ámbito de protección (fin de protección) del tipo penal. Sustituye la *conditio sine qua non* por análisis racional del riesgo.
- *Dominio del hecho*: Criterio central de Roxin para distinguir autoría de participación: es autor quien domina el proceso criminal decisivamente. Incluye autoría inmediata (ejecución propia), autoría mediata (a través de tercero), coautoría (dominio conjunto) y dominio de la organización (en aparatos de poder).
- *Culpabilidad (redefinida como responsabilidad preventiva)*: Para Roxin: culpabilidad + necesidad preventiva de pena. No es sólo reprochabilidad moral, sino la convergencia de capacidad motivación del autor y utilidad preventiva de la pena. Permite excluir punición sin culpabilidad formal si falta necesidad preventiva.
- *Política criminal científica*: Elaboración de conceptos de reforma independientes del legislador, presentados a la realidad jurídica para discusión y motivar iniciativas legislativas. Basada en mandatos constitucionales del Estado social y de Derecho, no en posiciones políticas partidarias.
- *Funcionalismo teleológico-racional*: Metodología de Roxin: funcionalismo que no es neutral sino orientado por fines (telos) constitucionales. Rechaza funcionalismo puro (Jakobs) que no discrimina entre sistemas; Roxin defiende concreción de derechos fundamentales y principios de Estado de Derecho como límites materiales.
- *Riesgo permitido*: Comportamiento socialmente tolerado aunque crea cierto riesgo: no es típico porque el riesgo no es jurídicamente desaprobado. Ejemplos: circulación vehicular normal, intervenciones quirúrgicas. La categoría se estructura mediante imputación objetiva, no por naturalidad de la conducta.
- *Fin de protección (del tipo)*: Propósito del tipo penal: qué bien jurídico protege y frente a qué riesgos. Solo es típica la lesión que realiza el riesgo que el tipo pretende evitar. Elemento crucial para determinar si el resultado es imputable objetivamente al autor.
- *Desistimiento voluntario*: En tentativa inacabada: retractación del autor antes de consumar. Roxin lo fundamenta en prevención especial (no necesidad de pena si se retrae) y exige voluntariedad en sentido normativo (no psicológico): que el autor haya podido retractarse.

Günther Jakobs

- *Funcionalismo normativista*: Enfoque que organiza la dogmática penal según la misión (función) del Derecho Penal en la sociedad, no según categorías prejurídicas. Los conceptos dogmáticos (acción, culpabilidad, sujeto) son funcionales, surgiendo en contexto de regulaciones penales.

- *Renormativización de conceptos*: Proceso de despojar a conceptos jurídico-penales (acción, causalidad, culpabilidad) de su contenido naturalista/prejurídico y redefinirlos como categorías normativas que designan grados de responsabilidad.
- *Norma (Norm)*: Expectativa social sobre cómo debe actuar un sujeto en su rol; su vigencia se estabiliza mediante la pena como reacción significativa a la infracción.
- *Expectativa normativa (normative Erwartung)*: Expectativa que no cede ante decepciones concretas sino que se reafirma mediante sanciones. Estructuran la convivencia social y el Derecho Penal las protege.
- *Bien jurídico-penal (Rechtsgut)*: Para Jakobs, la vigencia (validez, observancia) de la norma frente a decepciones, no el objeto material lesionado. Es la firmeza de expectativas normativas esenciales.
- *Infracción normativa (Normverletzung)*: Violación del significado de una norma de conducta mediante comportamiento imputable. Fundamento del delito; se diferencia de meras lesiones de bienes.
- *Incorrección del injusto (Unrichtigkeit des Unrechts)*: Carácter incorrecto, moralmente reprochable, de la conducta típica y antijurídica desde perspectiva normativa, no meramente fáctica.
- *Culpabilidad (Schuld)*: Capacidad normativa funcional del sujeto para responder por la infracción de su rol, vinculada a la prevención general positiva. No requiere libre albedrío metafísico.
- *Imputación (Zurechnung)*: Asignación de una conducta típica a un sujeto como infracción de su deber de rol. Requiere evitabilidad, dolo/imprudencia, realización del riesgo.
- *Prohibición de regreso (Rückgriff)*: Principio que excluye responsabilidad de quien facilita a otro que actúa dentro de su propia competencia. Protege esferas de libertad decisoria.
- *Competencia (Zuständigkeit)*: Ámbito de responsabilidad de un sujeto definido por su rol o posición. La competencia propia de la víctima sobre sus riesgos limita la imputación al tercero.
- *Prevención general positiva (positive Generalprävention)*: Función de la pena: reafirmar la vigencia de la norma y la confianza de la generalidad en el Derecho, no solo intimidar. Conecta culpabilidad y fines penales.
- *Responsabilidad por organización (Organisationsverantwortung)*: Deber de garante por haber creado o administrado un peligro (ej., padre que no supervisa a hijo). Base de muchos delitos de omisión impropia.
- *Responsabilidad institucional (Institutionsverantwortung)*: Deber de garante inherente a una relación o rol institucional (paterno-filial, matrimonio, relaciones estatales) que genera obligaciones de protección.

Wessels / Beulke / Satzger

- *Acción final*: Comportamiento humano dirigido conscientemente hacia un fin, que integra voluntad y conocimiento del sujeto, diferenciándose de la acción causal pura.
- *Tipo penal*: Descripción normativa de la conducta prohibida por la ley penal, que comprende elementos objetivos, subjetivos, descriptivos y normativos.
- *Tipicidad objetiva*: Concordancia entre la acción realizada y los elementos objetivos descritos en el tipo penal (sujeto, objeto, circunstancias, resultado, causalidad).
- *Imputación objetiva*: Criterio jurídico de atribución del resultado típico a la acción peligrosa del sujeto, basado en creación de riesgo desaprobado y realización en el resultado.
- *Dolo*: Elemento subjetivo del tipo que consiste en el conocimiento y voluntad de realizar los elementos del tipo penal; incluye dolo directo y dolo eventual.
- *Dolo eventual*: Forma de dolo en la que el sujeto no intenta el resultado pero es consciente del riesgo de su realización y lo acepta como probable consecuencia de su acción.
- *Error de tipo*: Desconocimiento o representación falsa de los elementos objetivos del tipo penal; excluye el dolo pero puede permitir responsabilidad por imprudencia.
- *Error de prohibición*: Desconocimiento o representación falsa de la antijuridicidad del hecho; si es evitable, atenúa la culpabilidad; si es inevitable, la excluye.

- *Antijuridicidad*: Cualidad de la conducta típica que viola el ordenamiento jurídico; se excluye por causas de justificación.
- *Causas de justificación*: Normas permisivas autónomas que excluyen la antijuridicidad de una conducta típica; incluyen estado de necesidad, legítima defensa y consentimiento del titular del bien.
- *Estado de necesidad justificante*: Causa de justificación que concurre cuando una acción lesiona un bien jurídico para salvar otro bien de mayor valor en situación de peligro actual e inevitable.
- *Legítima defensa*: Derecho a repeler una agresión actual e ilícita mediante una acción defensiva que no exceda lo necesario ni sea manifestamente desproporcionada.
- *Culpabilidad*: Reprochabilidad personal del sujeto imputable y consciente del injusto; se gradúa según libertad de voluntad y capacidad del sujeto de motivarse por la norma.
- *Imputabilidad*: Capacidad del sujeto para ser responsable penalmente; requiere madurez mental, salud psíquica y conciencia de la ilicitud en el momento del hecho.
- *Tentativa*: Ejecución inacabada de un delito doloso de comisión con decisión consumada y disposición inmediata; es punible según la ley salvo desistimiento voluntario.
- *Autoría mediata*: Forma de autoría en la que el sujeto domina la voluntad del ejecutor inmediato, utilizándolo como instrumento para realizar el tipo.
- *Coautoría*: Autoría conjunta de varios sujetos que comparten dominio sobre la realización del tipo penal mediante acción coordinada.
- *Instigación*: Forma de participación en la que el instigador determina a otro a ejecutar un delito; es accesoria a la autoría del ejecutor.
- *Complicidad*: Forma de participación en la que el cómplice auxilia al autor en la comisión del delito; requiere conocimiento y voluntad de ayuda.
- *Desistimiento*: Renuncia voluntaria del autor a consumir la tentativa; exime de pena pero solo si es efectiva (se evita el resultado delictivo).

Hilgendorf y Valerius (Eric Hilgendorf / Brian Valerius)

- *Culpabilidad (Schuld)*: Reproche personal dirigido al autor por su actitud de ánimo censurable manifestada en la comisión de un hecho ilícito. Presupone capacidad de culpabilidad (comprensión de ilicitud y capacidad de conducción) y está limitada por el principio de coincidencia temporal. Fundamento y límite de la pena según § 46 StGB.
- *Imputación objetiva (objektive Zurechnung)*: Criterio de atribución del resultado típico a la conducta más allá de la causalidad. Exige que el resultado sea manifestación del riesgo prohibido (relación de riesgo) y que se encuentre dentro del ámbito de protección de la norma penal (fin de protección). Supera la teoría de equivalencia de condiciones.
- *Posición de garante (Garantenstellung)*: Situación jurídica que genera en ciertos sujetos el deber de velar porque no se produzca un resultado típico, de modo que su omisión puede constituir delito impropio de omisión. Existen garantes de protección (padres de menor) y garantes de supervisión (médicos, custodios).
- *Dolo (Vorsatz)*: Voluntad consciente de realizar los elementos del tipo objetivo. Requiere conocimiento de las circunstancias típicas (elemento intelectual) y voluntad de realizarlas (elemento volitivo). Se reconocen grados: dolo directo de primer grado (intención), dolo directo de segundo grado (necesidad), dolo eventual (aceptación del riesgo).
- *Causa de justificación (Rechtfertigungsgrund)*: Circunstancia que, aunque el hecho sea típico y culpable, lo hace lícito y no punible. Incluye legítima defensa, estado de necesidad justificante, consentimiento del titular (si disponible), derecho de detención, corrección parental. El consentimiento presunto es admisible cuando no puede consultarse al titular.

- *Error de prohibición (Verbotsirrtum)*: Error sobre la ilicitud de la conducta (no sobre circunstancias de hecho). Si es vencible, reduce la pena (culpabilidad disminuida); si es invencible, la excluye. Se discute si afecta el dolo o solo la culpabilidad (teorías de elementos negativos vs. teoría del dolo).
- *Principio de coincidencia (Konkurrenzprinzip)*: Exigencia de que la capacidad de culpabilidad debe existir al momento del hecho, no antes ni después. Fundamental para rechazar construcciones como la actio libera in causa que pretenden castigar hechos cometidos sin culpabilidad apelando a culpabilidad anterior.
- *Dominio del hecho (Tatherrschaft)*: Criterio de atribución de autoría: es autor quien tiene control sobre el decurso fáctico y puede decidir realizarlo u omitirlo. Se distingue de participación (instigación, complicidad) en que el participante no tiene tal dominio. Teoría probablemente dominante en Alemania.

Parte 4 — Cómo elegir el autor para un caso

Recomendación (no obligatoria) de qué autor conviene usar como línea única según el/los institutos dogmáticos centrales del caso. Combina (a) qué autor tiene la exposición más distintiva/citable de ese estamento según doctrina/_COMPARATIVA_teoría_del_delito.json, y (b) evidencia empírica: qué autor usaron los trabajos-modelo aprobados del banco para casos con institutos similares. Es un default razonado, no una regla rígida: el usuario puede pedir otro autor y el asistente debe respetarlo.

Recomendación por estamento (default, ver doctrina/_CRITERIO_SELECCION_AUTOR.json para el detalle y las excepciones por instituto específico):

- **Acción** → Claus Roxin. Concepto personal de acción (manifestación de la personalidad) es el más citado como marco general; punto de partida habitual antes de entrar en el problema específico del caso.
- **Tipicidad objetiva** → Claus Roxin. Formulación clásica de imputación objetiva (riesgo no permitido + realización del riesgo + fin de protección de la norma), la más citada y clara para explicar el nexo entre conducta y resultado.
- **Imputación objetiva** → Claus Roxin. Mismo criterio que tipicidad objetiva: Roxin es la referencia estándar para desviación del curso causal, riesgo permitido y fin de protección de la norma.
- **Tipo subjetivo · Dolo** → Helmut Frister. Posición distintiva y bien perfilada para dolo eventual vs. imprudencia consciente (representación sin exigir elemento volitivo adicional); útil cuando el caso discute el límite entre dolo eventual y culpa consciente.
- **Error de tipo** → Helmut Frister. Trata con detalle aberratio ictus y error in persona según similitud del bien jurídico afectado, lo que da una regla operativa clara para aplicar al caso.
- **Antijuridicidad** → Wessels / Beulke / Satzger. Expone las causas de justificación como normas permisivas autónomas con estructura muy operativa (situación justificante + elemento subjetivo); es la línea mejor evidenciada para legítima defensa y sus variantes (exceso, antijuridicidad putativa).
- **Culpabilidad** → Hilgendorf y Valerius. Tratamiento clásico de reprochabilidad personal (imputabilidad + comprensión + capacidad de conducirse conforme a ella) con esquema didáctico claro, útil para imputabilidad y emoción violenta. Alternativa: Frister si el caso amerita una lectura más normativizada de la culpabilidad (auto-determinación social).
- **Error de prohibición** → Hilgendorf y Valerius. Es el único de los 5 autores disponibles que desarrolla en detalle las cuatro teorías sobre error en los presupuestos fácticos de una justificante (clave en legítima defensa putativa).
- **Tentativa** → Claus Roxin. Teoría del 'peligro próximo' para el comienzo de ejecución es un criterio autónomo y citable; buen default para tentativa acabada/inacabada y desistimiento.
- **Autoría y participación** → Günther Jakobs. La 'prohibición de regreso' es su aporte distintivo para limitar la participación de quien facilita a un tercero autorresponsable; recomendado cuando el instituto central es intervención de terceros o aportes neutrales.